

AI 生成内容的著作权认定与法律风险防范

本次分享，我将围绕以下主题展开：

1. AI 生成内容的**作品资格认定**：使用典型案例和司法实践介绍独创性判断标准，说明简单提示词与创造性贡献的区别。
2. AI 生成内容的**著作权归属认定**：分析现有法律框架下的归属原则，探讨开发者、用户和多主体的权利分配。
3. 相似 AI 生成内容的**著作权纠纷处理**：介绍“接触+实质性相似”判断原则，分析相同 AI 生成相似内容时的认定逻辑。
4. AI 创作纠纷的**风险防范与合规建议**：提供创作过程留存、输出内容实质性修改等具体实践建议。

一. AI 生成内容的作品资格认定

1. 独创性：著作权保护的核心标准

在当前司法实践中，AI 生成内容是否构成著作权法意义上的作品，核心判断标准在于其是否体现了人类的独创性智力投入。根据我国《著作权法》的定义，作品是指“**文学、艺术和科学领域**内具有**独创性**并能以**某种形式复制**的智力成果”。这一标准在 AI 生成场景下仍然适用，但需要进一步细化。

第三条 本法所称的作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果，包括：

（一）文字作品；

（二）口述作品；

（三）音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品；

（四）美术、建筑作品；

（五）摄影作品；

（六）视听作品；

（七）工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品；

（八）计算机软件；

（九）符合作品特征的其他智力成果。

https://www.gov.cn/guoqing/2021-10/29/content_5647633.htm

2025 年桂林市叠彩区人民法院审理的一起 AI 图片侵权纠纷案中，法院明确认定，使用者**仅通过输入**“二十四节气之大雪标题，这个节气有‘小雪腌菜，大雪腌肉’的俗语，每家每户都腌制咸肉”这类**简单提示词**生成的图片，因缺乏使用者具体的创造性表达，**不构成作品**。判决指出，此类简单提示词仅提供主题概念，并未直接、具体地设计或创作出图片中可识别的、具有独创性的视觉元素。

今年8月，广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院就审理了桂林市首例涉及AI生成图片的著作权纠纷案件。2024年12月，李三（化名）浏览着微信公众号推送的文章，突然，一张熟悉的图片映入眼帘。“这不是我的图吗？”李三心头一惊——腾达公司（化名）未经许可，在其运营的微信公众号文章中擅自使用了他通过AI软件自动生成的“大雪腌肉”图片。其后，认为自己享有图片著作权的李三将腾达公司诉诸法院。

法院经审理认为，使用者输入的提示词“二十四节气之大雪标题，这个节气有‘小雪腌菜，大雪腌肉’的俗语，每家每户都腌制咸肉”，仅提供主题概念，并未直接、具体地设计或创作出图片中可识别的、具有独创性的视觉元素，如物品的具体形态、色彩搭配、空间布局、光影效果等构成图片实质性表达的细节。

本案中，使用者在提示词构思上的投入，更接近于对AI软件的操作和利用，以及对输出效果的筛选。使用者输入上述提示词的行为，属于“指令性操作”，而非著作权法保护的“表达创作”。同时，其AI图片生成过程具有“随机性”，相同提示词每次生成不同图片，说明使用者对最终表达缺乏控制，难以体现独创性智力投入。

综上，法院认定，案涉图片并不构成著作权法所保护的作品。由于案涉图片不构成作品，被告的使用行为不构成著作权侵权，故无需承担侵权责任。

http://m.legalweekly.cn/fzzg/2025-11/27/content_9297406.html

案涉 AI 生成图：

生成页面截图	案涉图片
	 知乎 @知产财经

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1939625771116237981>

2. 司法实践中的独创性判断标准

(1) 提示词的具体性与创造性

苏州中级人民法院在 2025 年 4 月判决的首例“AI 文生图不构成作品”案中，进一步阐释了独创性标准。该案中，原告丰某某通过 AI 文生图软件创作了“幻之翼透明艺术椅”系列图片，但法院认为，原告**未能提供创作过程中的原始记录，无法证明其**通过增加提示词、修改参数对图片进行调整、选择和润色，以体现对图片的布局、比例、视角、构图要素、色彩或者线条等表达要素**作出了个性化选择和实质性贡献**。尤为关键的是，丰某某自认由于软件生成图片的随机性和不确定性，**已无法再现与案涉图片完全相同内容**的生成过程，法院因此**难以认定**其作出了具体的个性化选择和实质性贡献。

http://legalinfo.moj.gov.cn/zxxfyasf/202504/t20250423_517956.html

(2) 人类创造性贡献的决定性作用

与上述案例形成对比的是，北京互联网法院在李某某诉刘某某侵害作品署名权和信息网络传播权纠纷案中，认定利用 AI 生成的内容若符合作品的定义，则应被认定为作品。该案中，法院认为人利用人工智能生成的内容，**若体现了使用者的独创性智力投入，则应当受到著作权法保护**。而要让法院认定其做出的创造性贡献，则**必须提供生成原作品的操作**。

1.打开bilibili网站，搜索用户“秋葉aaaki”，打开标题为“”的视频，打开视频下方提供的网盘链接“”，下载“sd-webui-aki-V4.2.7z”压缩包。解压缩，打开文件“A用户协议.txt”，显示：“本整合包仅用作AIGC技术学习，基于Github上开源项目Stable Diffusion Webui制作，提供了算法的运行环境。使用本整合包即代表您已阅读并同意以下用户协议：您不得实施包括但不限于以下行为，也不得为任何违反法律法规的行为提供便利：反对宪法所规定的基本原则的。危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的。损害国家荣誉和利益的。煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的。破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的。散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的。散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或教唆犯罪的。侮辱或诽谤他人，侵害他人合法权益的。实施任何违背“七条底线”的行为。含有法律、行政法规禁止的其他内容的，因您的数据的产生、收集、处理、使用等任何相关事项存在违反法律法规等情况而造成的全部结果及责任均由您自行承担。”。

2.打开“A启动器.exe”，主页面如图1所示。选择版本后，点击一键启动。

Template:居中

3.返回bilibili网站，搜索用户“KAZ”，打开标题为“”的视频，在评论区复制网址“”并在

<https://www.zhonghuashu.com/wiki/%EF%BC%882023%E4%BA%AC0491%E6%B0%91%E5%88%9D11279%E5%8F%B7>

这种看似矛盾的判决结果恰恰说明了当前司法实践的一致逻辑：**判断标准不在于工具是否为 AI，而在于人类创作过程中的创造性贡献。**

二. AI 生成内容的著作权归属认定

1. 现有法律框架下的归属原则

当 AI 生成内容被认定为作品后，随之而来的问题便是著作权归属。在现有法律框架下，普遍坚持“人本主义”立场，即**著作权只能归属于人类，AI 本身不能成为著作权主体**。世界知识产权组织仲裁员陈锦川指出，尽管对于 AI 生成内容的可版权性问题存在争议，但总体都认可“**仅一轮简单的提示词和参数输入不是创作**”“生成内容的独创性**应由用户提交证据**予以证明”。

http://m.legalweekly.cn/fzzg/2025-11/27/content_9297406.html

2. 开发者与用户之间的权利分配

(1) 使用者作为著作权人

在确定 AI 生成内容构成作品的前提下，若使用者通过提示词设计、参数调整和结果选择等过程体现了实质性创造性贡献，则著作权通常应归属于使用者。

东南大学法学院副教授徐珉川指出：“著作权的取得源于人类作者的实际创作行为。无论创作方式如何新颖，产生法律意义和规范价值的主体始终是人类。因此，利用人工智能进行创作的自然人应为 AI 生成作品的著作权人”。

https://www.cssn.cn/skgz/bwyc/202504/t20250416_5869345.shtml

这一观点在成都中院 2025 年审理的一起 AI 图片著作权纠纷中得到体现，法院虽因原告未能证明其创造性贡献而驳回诉讼请求，但在判决中暗示若原告能证明其对提示词的具体设计、参数的针对性调整以及对生成结果的实质性控制程度，则可能认可其著作权。

<https://www.scfzbs.com/yw/202511/83162384.html>

曹某系一名数字艺术创作者，其通过某 AI 应用程序，输入“中国、国风、节日、灯笼”等关键词，经多次调整后生成一幅美术图片，后将该图片以《CS007 灯笼》为名进行了著作权登记。2025 年 1 月，曹某发现某旅游学院在其官方认证的微信公众号“某旅游学院校友会”发布的某推文中，未经许可使用了该图片。曹某遂向法院提起诉讼，要求该旅游学院立即停止侵权、删除作品并赔偿经济损失及维权合理开支共计 1 万元。诉讼中，某旅游学院抗辩称，案涉图片由人工智能生成，不具备著作权法所要求的独创性，不属于受法律保护的作品，且其使用行为属于著作权人所允许的非商业性使用范畴。

法院经审理查明，案涉图片确系利用人工智能工具生成，曹某虽对提示词进行了初步设定与迭代，但未能提交证据证明其对该图片的线条、色彩、构图等具体表达要素施加了体现其个性化选择和独创性判断的智力创作。

法院经审理认为，著作权法保护的是具有独创性的智力成果。本案中，曹某利用人工智能生成图片的过程，其贡献主要在于提供基础性、常规性的指令词，对最终画面的形成缺乏足以体现创作者个性与创造力的实质性智力投入，该生成内容不符合作品的独创性要求。因此，案涉图片不能作为著作权法意义上的美术作品受到保护，法院遂判决驳回曹某的全部诉讼请求。一审判决后，双方当事人均未上诉，判决已发生法律效力。

（2）开发者权利范围的限制

实践中，大多数 AI 开发者在**用户协议**中已通过合同约定明确训练数据的使用权限和输出内容的权利归属，这种约定在司法实践中通常受到尊重。也就是说，**在判断 AI 生成内容的版权归属时，应首先查看相关合同约定，若无约定，则根据创造性贡献程度进行判断。**

三、相似 AI 生成内容的著作权纠纷处理

1. “**接触+实质性相似**”判断原则的适用

当不同的人使用同一 AI 生成相似内容时，著作权纠纷的解决关键在于适用传统的“**接触+实质性相似**”判断原则。湖北省版权保护中心的“办案心法”栏目曾邀请全国法院办案标兵、上海法院审判业务骨干、四级高级法官吴大成，三级法官王茜做讲解。他们著作权侵权审理的“五步法”，其中核心便是适用“**接触+实质性相似**”原则。这意味着，如果两位用户**独立**使用同一 AI 生成相似内容，且**均能证明自己**在生成过程中付出了独创性智力投入，那么他们**可能各自享有**自己生成内容的著作权，只要不存在相互抄袭的情况。

审理著作权侵权案件，一般可以按照以下思路进行：

1. 审查原告是否有权提起诉讼；
2. 审查权利作品是否为《中华人民共和国著作权法》（2020年修正）（以下简称《著作权法》）保护的作品；
3. 按照“**接触+实质性相似**”基本方法判断被诉侵权作品是否满足著作权侵权的要件；
4. 认定被告提出不构成侵权的抗辩事由是否成立；
5. 确定被告应当承担的民事责任。

《著作权法》规定的各项权利均为专有权、绝对权，即禁止他人实施某种行为的权利，而非确认作者或著作权人享有某种行为的自由。实践中，原告主张被告侵犯的著作财产权的侵权权项各不相同，主要涉及复制权、信息网络传播权、放映权等。但著作权侵权认定的基本方法均为“**接触+实质性相似**”，即被告在创作时接触过原告主张权利的作品或者存在接触的可能，同时被诉侵权作品与原告主张权利的作品内容相同或者实质性相似，且被告不能举证法定抗辩理由的，可以认定被告侵害了原告著作权。

<https://www.ccct.net.cn/html/bqzx/2025/0515/6038.html#:~:text=%E5%AE%A1%E7%90%86%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%9D%83%E4%BE%B5%E6%9D%83%E6%A1%88%E4%BB%B6%EF%BC%8C%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E6%8C%89%E7%85%A7%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E6%80%9D%E8%B7%AF%E8%BF%9B%E8%A>

2. 特备注意，缺乏独创性情况

就如前面所说，如果用户**仅使用简单的提示词**，生成相似内容，那么这些内容**很可能均不具独创性，均不被认定为“作品”，进而都不受著作权保护**。

3. 司法实践中的典型案例分析

在司法实践中，法院会仔细审查每位用户的具体创作过程。如桂林市叠彩区人民法院在审理 AI 图片纠纷时，要求用户提供提示词设计、参数调整和结果选择的证据。如果用户无法提供这些证据，仅凭生成的相似图片很难主张著作权。这也体现了著作权法的一贯原则：**保护表达而非思想，相同主题的不同表达各自可能受到保护**。

http://m.legalweekly.cn/fzzg/2025-11/27/content_9297406.html

四. AI 创作纠纷的风险防范与合规建议

1. 创作过程的完整留存

(1) 保存提示词和参数记录

为防范 AI 创作过程中的著作权纠纷，使用者应采取系统性措施保存创作过程证据。成都中院在典型案例中明确指出，使用者应当提供创作过程的原始记录，以证明其通过增加提示词、修改参数对最初生成的图片进行调整、选择和润色。具体而言，这包括保存不同版本的提示词、迭代过程、参数设置以及最终选择的理由。这些证据可在未来可能发生的纠纷中，成为证明独创性智力投入的关键。

<https://www.scfzbs.com/yw/202511/83162384.html>

(2) 使用**区块链等存证技术**

除了传统保存方式，还可利用技术手段增强证据效力。西安财经大学法学院副院长聂洪涛建议构建“技术措施+法律标识”双重机制，利用区块链等技术手段为 AI 生成内容创作过程存证，同时强制标示“机器生成”属性。目前已有专业服务提供基于区块链的创作过程存证，可为创作时间、内容和过程提供可信证

明。

https://www.cssn.cn/skgz/bwyc/202504/t20250416_5869345.shtml

2. 输出内容的**实质性修改**

(1) 避免直接使用原始输出

为防止陷入著作权纠纷，使用者不应将 AI 生成内容直接使用，而应进行实质性修改和再创作。苏州中级人民法院在首例 AI 文生图案中明确指出，使用者应当通过增加提示词、修改参数对最初生成的图片进行调整、选择和润色，以体现对图片的布局、比例、视角、构图要素、色彩或者线条等表达要素作出的个性化选择和实质性贡献。

http://legalinfo.moj.gov.cn/zxxfyasf/202504/t20250423_517956.html

(2) 增加人类独特创造性元素

可通过 Photoshop 等软件对 AI 生成的图片进行进一步修饰，或对 AI 生成文本进行结构重组、内容扩充和风格优化，可增强作品的独创性，从而提高著作权保护的可能性。

3. 权利归属的合同约定

在使用 AI 工具前，仔细阅读并理解**用户协议和服务条款中关于输出内容权利归属的约定**至关重要。西安财经大学法学院副院长聂洪涛指出：“在开发者与使用者分离的情况下，可通过合同约定明确权利归属，既尊重市场主体间的合意，也避免因法律空白引发权属混乱”。如果计划将 AI 生成内容用于商业用途，应确保使用方式符合平台规定，**必要时寻求单独授权**。

4. 来源标注与合规使用

(1) **明确标注** AI 生成属性

姚欢庆教授强调：“对 AI 生成内容进行明确标注具有重要意义，应通过市场机制赋予人类作品溢价，通过坚守人类主体性，避免人类在智能时代沦为技术附庸”。标注 AI 生成属性不仅是诚信要求，也能降低潜在的法律风险。

https://www.cssn.cn/skgz/bwyc/202504/t20250416_5869345.shtml

(2) **注意训练数据的版权风险**

使用 AI 生成内容时，还需注意训练数据可能带来的版权风险。如果 AI 模型

能通过“过度拟合”记忆并复制训练数据中的受保护内容，则可能构成侵权。因此，对 AI 输出内容应进行仔细检查，**确保不包含可能侵权的第三方受保护元素**。

写在最后

在日益普及的 AI 创作环境中，法律框架和实践指南仍在发展中。目前我国尚未有专门的人工智能立法，而是通过“小步快跑”和“让子弹飞一会儿”的监管策略，针对具体问题给出监管要求。随着技术发展和案例积累，相关法律法规规则将逐步完善。在此过渡期，AI 使用者应秉持“人类创造性主导”原则，通过**保存创作证据、增加个人创造性贡献和遵守平台规则**，在享受技术红利的同时规避法律风险。